

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9322/2552

นางนิสา ฤกษ์งามชัย กับพวก
นายปลีก พึ่งฉิม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

การได้ภาระจำยอมโดยอายุความ เป็นกรณีที่เจ้าของสามยทรัพย์ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินการยทรัพย์โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาจะได้สิทธิในภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 กฎหมายมุ่งประสงค์ให้ถือเอาการใช้ประโยชน์ของเจ้าของสามยทรัพย์เป็นข้อสำคัญในการพิจารณาว่าจะได้ภาระจำยอมหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าการยทรัพย์จะอยู่ในครอบครองของผู้ใด

โจทก์ทั้งสิบฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาให้ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยทั้งห้ารื้อถอนเสาปูนที่ปิดกั้นทางออก โดยให้จำเลยทั้งห้าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากเพิกเฉยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยให้จำเลยทั้งห้าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับให้จำเลยทั้งห้าจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบ หากไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้า

จำเลยทั้งห้าให้การและแก้ไขคำให้การกับฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องและบังคับ
โจทก์ทั้งสิบมิให้มารบกวนการครอบครองที่ดินของจำเลยทั้งห้า

โจทก์ทั้งสิบให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสิบใช้ทางพิพาทเป็นเวลาเกินกว่า 10
ปี โดยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นทางภาระจำยอม ทางพิพาทจึงเป็น
ทางภาระจำยอม จำเลยไม่มีสิทธิปิดกั้นทางพิพาท ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ทางเดินหรือทางรถยนต์มีความยาวทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 3.60 เมตร ความยาวทางด้านทิศใต้ประมาณ 3.60 เมตร และความกว้าง
ทางด้านทิศตะวันตก 0.244 เมตร รวมเนื้อที่ 0.11 ตารางวา บนที่ดินโฉนดเลขที่
37241 เลขที่ดิน 38 ตำบลบางม่วง (บางใหญ่) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็น
ทางภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบ และให้จำเลยทั้งห้าเปิดทางพิพาทตั้ง
กล่าวเพื่อให้โจทก์ทั้งสิบใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก กับให้
ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งห้า ค่าฤชาธรรมเนียมตามฟ้องและฟ้องแย้งให้เป็นพับ

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 22443 และร่วมกับ
โจทก์ที่ 10 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 63176, 22446, 22445, 63179 โจทก์ที่ 2
ถึงที่ 8 ต่างเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 63178, 63177, 39435, 46057 ตามลำดับ
โจทก์ที่ 9 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 46075 และ 22442 ส่วนจำเลยทั้งห้าเป็น
เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 37241 โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ตำบลบางม่วง (บางใหญ่)
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยโจทก์ทั้งสิบใช้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้งห้า

โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมเข้าออกถนน
สาธารณะสายบางใหญ่ - บางคูรัด (สายโรงถ่ายกันตนา - วัดต้นเชือก) มากกว่า 10 ปี
แล้ว โจทก์ทั้งสิบยอมได้ภาระจำยอมในทางพิพาท ฎีกาของจำเลยทั้งห้าฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สนอง เล่าศรีวรกต-ศุภชัย สมเจริญ-เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางวชิราภรณ์ อังศุพานิชย์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายชาติวี สุริยะวิจิตรวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ